

[Início](#) > [Tributos](#)

RISCO FISCAL

Receita estima para 2026 menor risco fiscal com ações tributárias em 8 anos

Reclassificações e decisões judiciais reduzem estoque, mas transparência dos números é questionada por especialistas

Katarina Moraes

08/02/2026 | 06:07

Atualizado em 09/02/2026 às 09:53



Prédio da Receita Federal | Foto: Pillar Pedreira/Agência Senado

A Receita Federal projeta para 2026 o menor nível de risco fiscal associado a ações tributárias em pelo menos oito anos, segundo dados consolidados na proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (**LDO**). A estimativa total de risco tributário caiu para R\$ 875,3 bilhões em 2024, ano com dados mais recentes, entre os passivos classificados como riscos possíveis e prováveis de perda para a União.

Em 2016, o risco total de processos no Superior Tribunal de Justiça (**STJ**) e no Supremo Tribunal Federal (**STF**) somava R\$ 980,8 bilhões. O indicador cresceu de forma contínua até atingir o pico em 2019, quando alcançou R\$ 1,84 trilhão, impulsionado sobretudo por grandes disputas envolvendo **PIS**, **Cofins** e **ICMS**. Desde então, a trajetória passou a ser de queda, com aceleração a partir de 2022.

Esta reportagem foi antecipada a assinantes JOTA PRO **Tributos em 2/2. Conheça a plataforma do JOTA de** **monitoramento tributário para empresas e escritórios, que** **traz decisões e movimentações do Carf, STJ e STF**

Ao **JOTA**, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (**PGFN**) atribuiu a redução dos riscos fiscais ao “trabalho contínuo e qualificado” desenvolvido no contencioso judicial em conjunto com a Procuradoria-Geral da União e a Procuradoria-Geral Federal. “A excelência técnica, o aprimoramento constante das estratégias processuais e a dedicação profissional dos Procuradores e Advogados públicos têm sido fundamentais para a defesa dos interesses da União”, afirmou o órgão.

Riscos possíveis

O principal fator para a redução observada nos últimos anos foi o encolhimento do risco classificado como “possível”, que recuou de R\$ 729,9 bilhões em 2023 para R\$ 649,2 bilhões em 2024. O grupo reúne ações judiciais de tema tributário com menos chance de perda, mas que ainda exigem monitoramento.

Entre os maiores passivos ainda classificados como risco possível estão a discussão sobre a necessidade de lei complementar para a cobrança de PIS/Cofins-Importação (**Tema 79** de repercussão geral no STF), estimada em R\$ 325 bilhões, e a dedução de despesas com educação no IRPF (**ADI 4927**), com impacto de R\$ 115 bilhões. Também permanecem na lista temas como a inclusão do ISS na base do PIS e da Cofins (**Tema 118**) – pautado para 25 de fevereiro no STF – e a tributação de lucros de controladas no exterior (**RE 870214**).

Para Rômulo Coutinho, doutor em direito tributário pela Universidade de São Paulo (USP) e sócio do Lavez Coutinho, parte da redução do risco possível decorre de reclassificações que, em alguns casos, fazem sentido à luz da jurisprudência recente. Segundo ele, teses que tiveram julgamento de mérito desfavorável aos contribuintes, ainda que pendentes de modulação, passaram corretamente para o campo do risco remoto, reduzindo o estoque global de risco fiscal. Um exemplo é a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas ao Sistema S, cujo risco foi reduzido após decisões favoráveis no STJ.

Riscos prováveis

Já o risco provável – que representa processos com maior chance de perda para a União – caiu de R\$ 271,9 bilhões em 2023 para R\$ 226,1 bilhões em 2024. A redução decorre, principalmente, da diminuição do impacto financeiro estimado da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, que passou de R\$ 124,4 bilhões para R\$ 78,2 bilhões, além da retirada definitiva de temas considerados superados, como o Funrural pessoa jurídica e a imunidade do Sistema S no STJ.

Receba de graça todas as sextas-feiras um resumo da **semana tributária no seu email**

Coutinho levanta a dúvida sobre a manutenção do caso dos créditos presumidos de ICMS na base do PIS/Cofins na aba de “riscos possíveis”, em vez de prováveis, diante de jurisprudência que indica alta probabilidade de êxito dos contribuintes. “O próprio Supremo já reconheceu a repercussão geral e, quando eles iniciaram o

julgamento virtual desse tema, o contribuinte estava ganhando. Só que teve pedido de destaque, e o julgamento vai se reiniciar no plenário presencial. Mas os votos que foram prolatados no ambiente virtual foram favoráveis ao contribuinte.

Apesar da queda, alguns passivos seguem pressionando o cenário fiscal. O Refis com exclusão do Sistema de Gestão de Créditos Tributários (SGCT) permanece como o maior risco provável individual, estimado em R\$ 80,1 bilhões. O Crédito-Prêmio de IPI também continua aparecendo de forma recorrente, fragmentado em diferentes ações, que ao todo somam R\$ 23,8 bilhões.

Por outro lado, a lista de riscos prováveis passou a incorporar novas discussões, como a inclusão do diferencial de alíquotas (**Difal**) do ICMS na base do PIS e da Cofins, estimada em R\$ 7,8 bilhões, além de controvérsias previdenciárias e disputas federativas envolvendo a titularidade do IRRF recolhido por municípios.

Reflexos das estimativas

Questionada sobre as razões de reclassificação de casos citados na LDO, a PGFN explicou que “a classificação dos riscos fiscais judiciais segue critérios objetivos e uniformes estabelecidos pela **Portaria Normativa AGU 68**, de 18 de novembro de 2022”, e que mudanças refletem a evolução processual, como decisões favoráveis à União ou trânsito em julgado.

Tributaristas, no entanto, veem fragilidades na forma como esses números são apresentados. Flávio Molinari, do Collavini Borges Molinari Advogados, critica a falta de transparência na metodologia de cálculo. “É um problema grande porque a metodologia não é clara, os riscos não são adequados à realidade jurídica dessas ações e a maleabilidade desses riscos, além de não haver responsabilização de quem preenche a LDO”, disse.

Inscriva-se no canal de notícias tributárias do JOTA no WhatsApp e fique por dentro das principais discussões!

Um dos exemplos colocados por Molinari é a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins (Tema 118 do STF), classificada como risco possível, que teve impacto estimado em R\$ 38,4 bilhões reduzido R\$ 35,4 bilhões para no ano passado, após tributaristas alegarem um valor superfaturado.

Os especialistas afirmam que a discussão sobre risco fiscal é legítima por envolver responsabilidade orçamentária, mas exige maior clareza, já que a Fazenda costuma levar aos tribunais argumentos econômicos expressivos sobre impacto orçamentário, sem detalhar as premissas ou a origem dos valores. “Esses números acabam influenciando decisões relevantes, como a modulação, mas não são transparentes o suficiente para permitir um contraditório efetivo”, afirma Coutinho. 📌



KATARINA MORAES

Repórter em Brasília. Atua na cobertura de tributos no STF e STJ. Antes, foi editora-assistente no Poder360, repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e trainee no Estadão. Formada em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: katarina.moraes@jota.info

TAGS

COFINS

ICMS

JOTA PRO TRIBUTOS

LDO

PGFN

PIS

RECEITA FEDERAL

JOTA

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

CONHEÇA O JOTA PRO

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog